

1500064-20.2022.8.26.0630

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CHRISTIANO RODRIGO GOMES DE FREITAS

Comarca: Hortolândia

Foro: Foro de Hortolândia

Vara: 2ª Vara Criminal da Comarca de Hortolândia

Data de Disponibilização: 22/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2004424/2022 - DEL.POL.PLANTÃO HORTOLÂNDIA, 81/2022 - DEL.POL.PLANTÃO HORTOLÂNDIA, 2004424 - 01º D.P. HORTOLÂNDIA, 81/22/928 - 01º D.P. HORTOLÂNDIA

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Hortolândia

Foro de Hortolândia

2ª Vara Criminal da Comarca de Hortolândia

Rua Imola, 75, Hortolândia-SP - cep 13189-212

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500064-20.2022.8.26.0630 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500064-20.2022.8.26.0630

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2004424/2022 - DEL.POL.PLANTÃO HORTOLÂNDIA, 81/2022 - DEL.POL.PLANTÃO HORTOLÂNDIA, 2004424 - 01º D.P. HORTOLÂNDIA, 81/22/928 - 01º D.P. HORTOLÂNDIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Victor Filipe da Silva Polli e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CHRISTIANO RODRIGO GOMES DE FREITAS

Vistos.

Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público contra VICTOR FILIPE DA SILVA POLLI e ROBERTO MARTINS, pela conduta prevista no artigo 33, caput, e artigo 40, inciso III, da Lei 11343/06, segundo circunstâncias delineadas na denúncia, cujos fatos ocorreram em 05 de janeiro de 2022.

Narra a peça inicial da acusação que os réus mantinham em depósito e guardavam para fins de tráfico, 30 (trinta) porções de cocaína, pesando aproximadamente 289 gramas e 37 (trinta e sete) porções de "Cannabis Sativa L.x, vulgarmente conhecida como "maconha", com peso aproximado de 159 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (conforme auto de exibição e apreensão de fls. 12/13 e laudo de constatação preliminar de substância entorpecentes de fls. 14/15).

Os réus foram presos em flagrante, sendo que a prisão foi convertida em preventiva, por ocasião da audiência de custódia (fls. 92/94).
FA e Certidão de distribuições criminais às fls. 82/89; 133/176.
Notificados (fls. 182;184) e apresentaram defesa prévia (fls. 193/195).
Não sendo hipótese de absolvição sumária, a denúncia foi recebida em 29 de abril de 2022 (fls. 196/199).
Procedeu-se à audiência de instrução e julgamento, com a oitiva das testemunhas arroladas e o interrogatório dos réus.
Manifestaram-se as partes em alegações finais.
É o Relatório.
Fundamento e Decido.
Inexistem questões preliminares.
Aprecio o mérito.
A materialidade delitiva está consubstanciada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 1/2), pelo boletim de ocorrência (fls. 9/11), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 12/13), pelo laudo pericial (fls. 120/122), pelos depoimentos (fls. 5/8), corroborados pelas oitivas em juízo.
Há, contudo, dúvidas acerca da autoria do crime.
Isso porque muito embora os fatos sejam recentes (05 de janeiro de 2022) e de considerável relevância (30 (trinta) porções de cocaína e 37 (trinta e sete) porções de "Cannabis Sativa L.X) os agentes penitenciários não foram capazes de esclarecer as circunstâncias da localização e apreensão, bem como apuração da autoria.
Apresentaram testemunhos confusos e foram incapazes de dizerem onde as drogas foram localizadas, bem como com apuraram a autoria. Chegou-se, inclusive, a dizer que a droga foi encontrada em uma meia, o que não condiz com o que foi afirmado em sede policial.
José Augusto Companhari, agente penitenciário, relatou que houve a localização das drogas na cela indicada do raio 1; fez a revista juntamente com outro agente; a droga foi encontrada no colchão, tratando-se de maconha; havia 4 detentos, sendo que dois assumiram a propriedade.
Lúcio Alexandre Albertão, agente penitenciário, confirmou a localização de drogas dentro de um pé de meia; havia 4 presos na cela; parte das drogas estava sobre a cama; estava presente, sendo que Jose Augusto quem fez a busca. Não sabe quem utilizava a cama, tendo sido indicada quem ocupava a cela.
Anoto que a versão dada em sede policial, não confirmada em Juízo, não se presta para a condenação quando não corroborada por outros elementos de prova.
É o que prevê o CPP: "Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas."
A outra testemunha ouvida também não indicou a autoria, se limitando apenas em dizer que a droga encontrada na cela onde também estava não lhe pertencia. Narrou, ainda, que os agentes teriam dito lhe disseram que "se não é de ninguém é dos quatro".
Jeferson Machado Siqueira informou ocupava a mesma cela dos réus; houve blitz do prédio e localizaram drogas; os réus disseram na hora que não era deles; as drogas eram de outras pessoas; havia 4 pessoas na cela; acompanhou o flagrante na Depol; lhe disseram que "se não é de ninguém é dos quatro"; as drogas foram encontradas numa bolsa, mas não disse de quem; não houve sindicância.
Em interrogatório judicial os réus negaram a propriedade.
Em seu depoimento, o réu Victor Filipe negou a propriedade das drogas; foi ameaçado para assumir a droga por outros detentos; nega que tenha dado depoimento na Depol; estava há 3 dias na cela; não conhecia Roberto; não viu a droga sendo localizada; houve sindicância e foi ouvido, tendo negado a propriedade.
Ouvido em juízo, o réu Roberto Martins negou a propriedade das drogas; a droga foi encontrada em sua bolsa; foi pressionado pelos funcionários para assumir na Depol; houve sindicância e foi ouvido, tendo negado a propriedade.
A procedência exige certeza absoluta, amparada em dados concretamente objetivos e

indiscutíveis que comprovem o ato e sua autoria, de modo que, diante da incerteza dos fatos, a improcedência é medida que se impõe.

Ante o exposto JULGO IMPROCEDENTE A DENÚNCIA E ABSOLVO VICTOR FILIPE DA SILVA POLLI e ROBERTO MARTINS da imputação que lhe é feita na denúncia por não existir prova suficiente para motivar uma condenação, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Disposições finais:

Não há custas.

Não tendo havido controvérsia no curso do processo sobre a natureza e a quantidade da substância entorpecente ou sobre a regularidade do laudo respectivo, fica determinado, desde já, sua destruição por incineração, na forma da legislação vigente, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Comunique-se à autoridade de polícia judiciária competente.

Oportunamente, se o caso, expeça-se certidão de honorários ao advogado nomeado pelo Convênio OAB/Defensoria Pública.

Publique-se. Intimem-se. Cumram-se.

Hortolândia, datado eletronicamente.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA